

1503740-09.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... do acusado pela prática do crime de roubo duplamente majorado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, de seu turno, requereu a absolvição, alegando frágil a prova trazida, a considerar que os documentos juntados aos autos comprovam a negativa do réu, devendo ser questionadas as declarações da vítima.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é de ser julgada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503740-09.2018.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503740-09.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2117283/2018 - 70º D.P. VILA EMA, 1318731
- 70º D.P. VILA EMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO VIEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

JOÃO PEDRO VIEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, II, alínea 'c', todos do Código Penal, pois, segundo a denúncia e seu aditamento de fls. 151/153, nas circunstâncias de fato ali descritas, mediante dissimulação, grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, subtraiu para si o aparelho de telefonia celular, marca MOTOROLA, modelo MOTO G5 PLUS; o aparelho de telefonia celular, marca XIAOMI, modelo MI MIX2; R\$ 400,00 em dinheiro; cartões bancários; o automóvel marca LIFAN, modelo 620, ano 2011, cor prata, placas EVH-8899 - São Bernardo do Campo/SP, pertencentes a F.E.C.

O inquérito foi instaurado mediante Portaria e, durante as investigações, foi decretada a prisão preventiva do acusado, fls. 41/43.

A denúncia foi recebida a fls. 52.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação a fl. 96/100, instruída com documentos de fls. 101/109.

A fls. 151/153 foi apresentado aditamento à denúncia e, após manifestação da Defesa, foi recebido por decisão prolatada em audiência a fls. 191/193. Na mesma oportunidade, ainda, foi relaxada a prisão do denunciado, à vista do excesso de prazo na formação da culpa, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas.

Foi juntado laudo a fls. 218 e seguintes.

O réu foi interrogado.

Concretizada medida requerida pela Defesa a fls. 289, digitalizando-se mídia trazida aos autos.

Encerrada a instrução, a representante do Ministério Público, discorrendo sobre toda a prova produzida e entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela condenação do acusado pela prática do crime de roubo duplamente majorado, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, de seu turno, requereu a absolvição, alegando frágil a prova trazida, a considerar que os documentos juntados aos autos comprovam a negativa do réu, devendo ser questionadas as declarações da vítima.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se o réu pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pela restrição de liberdade à vítima, malgrado a combatividade da Defesa

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo através do boletim de ocorrência lavrado por conta dos fatos (fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão do veículo subtraído da vítima (fls. 13/14), além da prova oral produzida em instrução judicial.

Na fase policial o réu negou a prática do delito, dizendo ter adquirido o veículo pela OLX e, em juízo, manteve a negativa. Disse que adquiriu o carro, trocando-o por uma moto e dando ao vendedor mais R\$ 1.300 ou R\$ 1.400,00. O preço de mercado do automóvel era bem superior, cerca de R\$ 10.000,00 a mais, mas não viu nada de errado, isso porque o veículo tinha muitas dívidas pendentes. Viu a oferta de venda no aplicativo OLX e entrou em contato com o anunciante, fazendo o negócio no dia 25 de novembro de 2018. O vendedor lhe forneceu o DUT do carro e chegou a efetuar pesquisas com referência aos dados do veículo, somente constando que incidiam multas sobre o automóvel. Cerca de dois dias depois foi preso e teve apreendido o seu telefone, de modo que não conseguiu obter os dados para contato com o vendedor. Mostrou as mensagens e conversas tidas com o vendedor que estavam arquivadas em seu celular aos policiais. No dia e horário dos fatos, estava com seu amigo Eduardo em uma tabacaria em local próximo de sua casa. Mais tarde, foi a um outro bar, ao encontro de amigas, e foram elas que pediram um Uber para que se deslocassem. A rua dos fatos é a rua de sua residência e, após sua soltura, soube que tinham filmagens do momento dos fatos, mas que já tinham sido apagadas.

Sua negativa restou isolada da prova produzida.

Com efeito, a vítima disse que trabalhava como motorista do Uber, quando foi chamado para uma corrida a partir do local dos fatos. Quando chegou, viu que havia um imóvel com placa "aluga-se". Comunicou-se pelo aplicativo com o solicitante e logo depois viu que o cliente, o réu, chegou, embarcando no banco de trás. A viagem seria curta. Em meio ao trajeto, o réu disse que precisava deixar um dinheiro na casa de um amigo e se o declarante poderia trocar uma nota de R\$ 50,00.

Ingenuamente o declarante abriu a carteira, que estava com todo o dinheiro que obtivera naquela noite com o trabalho, e foi quando o réu anunciou o assalto, mostrando-lhe uma arma de fogo e ameaçando-o. Ele subtraiu o seu dinheiro, cerca de R\$ 300,00, além de seu aparelho celular, com o qual usava o aplicativo do Uber. O assaltante ainda pegou o seu cartão do banco e mandou que lhe informasse a senha.

De início lhe passou uma senha qualquer. Então o réu passou a ameaçá-lo. Ele mostrava a arma e dava a entender que ela estava carregada. Pelo que percebeu era um revólver calibre 38. Daí passou a trafegar por ordem do seu algoz, o que fez por cerca de quarenta minutos. Nesse percurso ele passou a mexer no interior do carro e achou um outro aparelho de telefone celular seu, de uso pessoal. O declarante disse que o aparelho era de um cliente, que por isso estava bloqueado. Não queria que ele pegasse o aparelho, porque tinha aplicativos de banco em que tem contas e não queria que o roubador mexesse. Em determinado momento o réu mandou que o ofendido desembrascasse, que levaria seu carro. Ainda deu R\$ 6,00 para que o declarante pegasse um ônibus e fosse embora. Lavrou o boletim de ocorrência no outro dia. Dois dias depois foi contatado pela polícia, que dava conta da apreensão de seu carro em poder de duas pessoas. Foi à delegacia e lá reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. Recuperou o carro, que era alugado, mas não os valores subtraídos ou os aparelhos. Chegou a encaminhar o boletim de ocorrência à Uber, pedindo-lhes os dados do solicitante da viagem, mas eles negaram, dizendo que não poderiam fornecer-lhe dados pessoais dos clientes. Após e em razão dos fatos, mudou seu horário de trabalho. Reconheceu o réu sem sombra de dúvidas quando lhe foi apresentado em juízo.

Desta narrativa do ofendido, que imputa ao réu a prática do delito, uma vez que reconhecido com plena segurança em audiência como sendo o roubador, aquele que subtraiu seus bens com emprego de grave ameaça, se tem o bastante à condenação, cabendo sublinhar que nos crimes de roubo, como assentado na jurisprudência, de grande valia a palavra da vítima, que, descompromissada, visa somente ao esclarecimento do crime.

Neste sentido: "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.

RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria faticaprobatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - 'A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso' (HC 143.681/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima 5ªT. - DJE 02.08.10). Agravo regimental desprovido." (STJ AgRg no AREsp n. 482.281/BA 2014/0048036-7 Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE) 6ªT. j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014).

E deve ser ressaltado que não há prova alguma de que tenha sido a vontade do ofendido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contraíndício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção, donde forçoso é admitir as suas palavras, pela certeza que exprimem, como suficientes à formulação de um seguro juízo de convicção.

Assim quanto mais porque, não bastassem as palavras do ofendido, os policiais confirmaram a apreensão da res em poder do acusado pouquíssimos dias após o roubo. Relataram que estavam em patrulhamento, quando se depararam com o veículo descrito na denúncia, sendo que constava notícia de roubo de carro daquele mesmo modelo na região, certo que tráfego de carros que tais por ali não era comum. Resolveram pela abordagem, deram sinal de parada, mas o condutor não atendeu a ordem de imediato, vindo a parar umas ruas depois. Então abordaram o réu que era o condutor do automóvel. Viram que na placa do carro não constava lacre, de forma que foram consultar a numeração do chassi, obtendo a informação de que se tratava de produto de roubo. Indagado a respeito, o réu disse que comprara o carro um dia antes, de um tal Pedro, na OLX. Disse que dera uma moto que tinha e mais cerca de R\$ 4.000,00 como forma de pagamento.

Como se vê, das declarações da vítima, que apontou o réu com plena segurança em juízo como seu algoz, somadas à prova da apreensão do veículo em poder do acusado, se torna imperiosa, insista-se, a condenação.

Ora, também desta forma porquanto, ao contrário do que alega a Defesa, aquela prova tendo por objeto conversas havidas pelo réu por aplicativo instalado em seu telefone apreendido quando da prisão (auto de fls. 13/14 e laudo de fls. 218 e

seguintes), não faz abalado o quanto produzido pela acusação, sequer se conjugada com o depoimento da testemunha Fernada, também ouvida em juízo.

É que da análise dos elementos trazidos aos autos bem se tem que o crime ocorreu por volta das 03:06 horas do dia 24/11/2018 (BO de fls. 10/12), mas que o réu não conseguiu comprovar de maneira satisfatória o álibi que apresenta ao juízo quanto a estar em outro local quando da ocorrência. Não comprovou satisfatoriamente, tampouco, que comprou o veículo dias antes dos fatos, já que as alegadas conversas ajustando a aludida compra não vieram em momento algum ao processo.

Acompanhe-se fls. 225, neste sentido, que de fato estabelecida conversa entre o réu e terceiro titular da linha 975469531 acerca de negócio envolvendo veículo aos 23/11 antes dos fatos, contudo, o objeto do ajuste foi uma moto, vendida pelo réu, e não um carro, adquirido pelo acusado, fls. 225/226. Em tais conversas nada constou acerca de automóvel, quanto menos o roubado da vítima.

A fls. 237 também se faz referência, em conversas havidas através do celular do réu com outra pessoa, a outro veículo, mas não há notícias acerca de venda ou compra, somente se buscam informações sobre aotações pendentes em relação a uma placa, MKN 6092 do Estado de Santa Catarina, placa esta completamente diversa daquela encontrada no carro roubado quando da apreensão e da placa verdadeira do bem, aqui tampouco nada sendo comprovado quanto à alegada compra do automóvel subtraído.

Não há prova alguma, portanto, da alegada compra do automóvel pelo acusado, ao contrário do que se pretende fazer crer. De outro lado, porém, sintomática a conversa que se tem a fls. 245, no dia anterior ao da abordagem policial, quando o réu menciona ao interlocutor que vai fazer o “corre do carri”, o outro se referindo, imediatamente depois, “E a placa chegou”, o réu dizendo “chego”, tudo indicando que tal se referiu às placas frias instaladas no automóvel descrito na denúncia, com as quais encontrado no dia da abordagem policial.

No mais, aquelas conversas que se alega comprovariam que o acusado estava em outro local quando da execução do crime assim não o fazem, já que havidas em horário diverso do dos fatos, como se vê dos próprios prints juntados com a defesa prévia e de fls. 228 e 230. Aliás, os prints trazidos pela Defesa dão conta de conversas de terceiros, sendo na mesma linha o depoimento da testemunha Fernanda já referido.

A prova, destarte, é clara, e não foi abalada pela inverossímil versão constante do interrogatório, esta que não encontrou respaldo em qualquer outro elemento, pelo que o réu deve mesmo ser condenado pela prática da infração penal que lhe foi imputada na denúncia.

E a tal infração foi praticada com emprego de grave ameaça, consubstanciada na intimidação da vítima através do uso, pelo réu, de arma de fogo, daí incidir a majorante respectiva, nos termos do entendimento jurisprudencial adotado pelo juízo. Saliento aqui que, pese embora não apreendido o artefato com o acusado, o ofendido foi firme ao indicar que a arma lhe foi ostensivamente apresentada, tendo sido esclarecido em suas declarações, inclusive, que se tratava de um revólver calibre 38.

Confira-se: “Majorantes bem reconhecidas. Arma de fogo não apreendida.

Irrelevância. Palavra da ofendida suficiente ao reconhecimento da causa de aumento em questão - Precedentes jurisprudenciais - Concurso de pessoas igualmente confirmado pela vítima - Suficiência - Reprimenda bem fixada - Regime fechado de rigor - Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal. Recurso improvido” (TJSP, Relator: Salles Abreu, Apelação nº 0060212-09.2002.8.26.0554, julgado em 08/10/2014).

Evidenciado, mais, que o rougador privou a vítima de sua liberdade por tempo juridicamente relevante, cerca de 40 minutos, além do suficiente para a tomada do delito. Agiu de tal forma não de forma a aperfeiçoar a infração, já que tinha acesso ao veículo e as demais pertences do ofendido desde o primeiro momento da abordagem, fazendo-o, sim, para garantir a posse dos bens, num cenário a fazer incidir a majorante estampada no artigo 157, § 2º, V, do Código Penal.

Ressalte-se que “para que esteja caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, mostra-se necessário que a restrição de liberdade da vítima não seja aquela momentânea, ato de desenvolvimento da execução da ameaça e subtração, mas que assuma relevância jurídica, em face do maior tempo

de restrição, extrapolando o tempo em que decorre da prática imediata da grave ameaça e imediata subtração. Assim, configura-se a causa de aumento quando, por tempo juridicamente relevante, o agente mantém a restrição da liberdade da vítima com intuito de realizar a subtração ou para assegurar ou facilitar a vantagem decorrente do crime" (TJSP, Apelação nº 0086839-24.2013.8.26.0050, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 07 de dezembro de 2017, por v.u.).

O réu deve ser condenado, destarte, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, V e §2º, -A, I, do Código Penal conforme acusação que lhe foi vertida e nesta medida é que passo à dosimetria das suas penas.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, que é primário e cuja conduta não excedeu o desvalor do tipo, de modo que, observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constatando a inexistência de circunstâncias que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 157, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à guisa de maiores elementos quanto à situação financeira do acusado, no valor mínimo legal.

Na segunda fase, vejo presente a agravante da dissimulação, haja vista que o réu se fez passar por um passageiro comum de veículo de aplicativo para obter sucesso em sua empreitada criminosa, atraindo a vítima à sua presença, daí o necessário agravamento da pena em um sexto, estando ausentes atenuantes a computar.

Na terceira fase, configuradas na espécie as causas de aumento da pena arroladas pelo inciso I, do §2º-A, e inciso V, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, as quais restaram amplamente comprovadas como já explicitado no corpo desta decisão. Nesta esteira, aumento a pena aplicada para o réu em dois terços, na linha do que estabelece o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, resultando na reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Nos termos do artigo 33, §§2º, "b" e 3º do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime semiaberto pelo acusado. Consigno que de fato cometeu crime extremamente grave e com emprego de arma de fogo, porém, à vista de sua primariedade, bons antecedentes e na medida em que comprovou ter amplos vínculos sociais consoante testemunho e documentos juntados aos autos, entendo suficiente e bastante a fixação do regime intermediário para o cumprimento da reprimenda imposta.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu JOÃO PEDRO VIEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, V e §2º-A, I, c.c. artigo 61, II, "c", ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 18 (dezoito) dias-multa no mínimo legal.

Ausentes os requisitos legais, dado o fato de o crime ter sido praticado mediante violência e grave ameaça, deixo de substituir a pena corporal imposta ao réu por restritiva de direitos ou de lhe conceder o sursis.

Uma vez que o réu passou a responder à acusação em liberdade e não trouxe qualquer embaraço à instrução ou ao bom andamento do feito, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado esta decisão, lexpeça-se o necessário ao cumprimento da pena. Autorizo a destruição das placas automotivas e do celular apreendidos, comunicando-se.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas e da taxa judiciária, devidas na forma da lei.

P.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA